

시정요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 무단점유 등 관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 물건상태 등록·관리 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제1항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호 서식 ‘국유부동산 관리대장’을 작성하여 전산자료로 관리하여야 하며, 같은 조 제4항에 따르면 수탁 부동산의 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 제1항에 따른 관리대장을 재작성 하도록 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

한편, 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 따라 국유재산 물건 상태를 입력할 수 있는 항목은 총 14개⁹⁾인데, 물건상태를 실제 이용 현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 해당 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래¹⁰⁾할 수 있다.

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 국유 BPM상 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고 변상금을 부과 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 종료일인 2022. 8. 31. 현재 대구경북지역본부 소관 국유재산 중 국유BPM상 물건상태를 ‘사용제한’으로 관리 중인 총 44,703필지¹¹⁾ 중 실태조사서상 재산의 형태가 무단점유로 되어 있는 773필지¹²⁾를 대상으로 물건상태 및 실제 재산관리 현황의 부합 여부에 대해 표본 점검한 결과

2016. 5. 10. 청송군으로부터 인수한 ‘경상북도 청송군 ○○○ ○○○ xxx-x(□□□□, 0000㎡)’ 외 1 소재 국유재산 2필지의 경우 2016. 5. 10. 실태조사에서 ‘◇◇◇◇◇◇’가 공장부지로 무단점유 중인 것으로 확인¹³⁾되었는데도 2016. 5. 23. 물건상태를 ‘사용제한’으로 등록한 이후

9) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

10) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

11) 대구경북지역본부가 관리중인 전체 국유재산 87,182필지 중 약 51.3%에 해당하는 규모임

12) 실태조사서상에는 무단점유로 되어 있더라도 점유내역 파악이 어려운 재산(무연고 묘지 등), 관리실익이 낮을 것으로 판단되는 재산(대장금액 100만 원 미만) 등은 점검 대상에서 제외함

6년 5개월이 지난 감사일 현재까지 물건상태 변경, 변상금 부과 등의 후속조치를 하지 않고 있었고¹⁴⁾

2006. 7. 3. 대구광역시로부터 인수한 ‘대구광역시 □□ □□□x□
xx-x(☉, 00.0m²)’ 소재 국유재산의 경우 2011. 11. 20. 실태조사 이후¹⁵⁾
건물부지로 계속하여 무단점유 중인 것이 확인되었으므로 물건상태를
‘사용제한’이 아닌 ‘무단점유’로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금
부과를 진행하는 것이 타당한데도 실태조사일로부터 10년 11개월¹⁶⁾이
지난 감사일 현재까지 변상금 부과를 위한 조치를 하지 않고 있는 등¹⁷⁾

[표 3]과 같이 83필지는 점유자가 특정되어 변상금 부과가 가능한
데도 변상금 사전통지(변상금 189,906천 원)를 진행하지 않고 있었고,
448필지¹⁸⁾는 별도로 점유자, 점유면적 등을 파악하여 변상금 사전통지를
하여야 하는데도 후속조치를 이행하지 않는 등 국유재산 총 531필지¹⁹⁾에
대하여 물건상태 및 재산관리 업무를 실제 재산 현황에 부합하게 처리
하지 않고 있었다.

- 13) 수탁 이후 실시한 실태조사 2회 모두 공장부지로 점유한 사실이 확인되었으며 2016년
에는 ‘◇◇◇◇◇◇’, 2021년에는 ‘▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽’에서 점유중인 것으로 보고됨
- 14) 감사자료 요청 이후 현황조사 결과, 공장 소유자가 아닌 운영업무를 위탁한 지자체에서 무단
점유한 것으로 확인되어 2022. 10. 27. 무단점유자인 청송군에게 변상금(1,815천 원)을 사전
통지하였으며, 2022. 11. 10. 현재는 대부계약을 체결한 상태임
- 15) 2006년 수탁 이후 실태조사를 총 7회 실시하였는데 2011. 11월 이전에 실시한 실태조사
(3회)에서는 미점유중인 것으로 보고되었음
- 16) 2007. 12. 26. 물건상태를 ‘사용제한’으로 최초 등록하였으며, 점유내역이 확인된 실태조사일
(2011. 11. 20.)로부터 감사대상기간 종료일(2022. 10. 28.)까지의 기간임
- 17) 2022. 10. 24. 실태조사를 통해 인접지 소유자 ☉☉☉이 대지로 점유중인 사실을 확인하고
2022. 10. 31. 변상금(2,392천 원)을 사전통지 하였으며, 2022. 11. 8. 현재 무단점유자로
부터 대부신청이 접수된 상태임
- 18) 점유자를 확인중이거나 점유면적 파악을 위한 현황측량 등으로 인해 일정기간이 소요되는
사례들이 포함됨
- 19) 표본점검 대상 총 773필지 중 무단점유중으로 확인된 531필지를 제외한 나머지 242필지는
공유지분임에 따라 변상금 통지대상이 아니거나, 이용현황상 공공용 도로, 공원 등으로
확인되는 등 실제 재산현황이 관리중인 물건상태(사용제한)와 일치하였음

[표 3] 물건상태 사용제한으로 관리중인 국유재산의 실제 현황

(단위 : 필지)

구 분	계 (A)=(B)+(C)	변상금 부과 대상(B)	점유내역 파악 대상(C)
무단점유중이나 물건상태를 사용제한으로 관리중인 재산	531*	83	448

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 향후 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 실제 현황에 맞게 물건상태를 관리하고, 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 실제 현황이 무단점유 중임에도 국유재산시스템상 물건상태를 사용제한으로 분류하여 관리중인 국유재산 총 531필지에 대해 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하며

그 중 변상금 부과 대상인 83필지²⁰⁾에 대해서는 변상금 사전통지(변상금 189,906천 원)를 하도록 하고, 향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)

또한, 현재 무단점유 중인 것으로 확인되었으나 점유자, 면적 등에 대한 확인이 필요한 448필지²¹⁾에 대해서는 점유 현황을 파악하여 변상금을 부과하는 등 실제 재산현황에 맞게 관리하기 바랍니다. (통보)

20) [별지 3] 순번 1~83번에 해당하는 재산임

21) [별지 3] 순번 84~531번에 해당하는 재산임